FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

GIẢI ĐỀ THI DÂN SỰ

MÃ SỐ LS.DS /TN 01/240

Tóm tắt hồ sơ----------:

-Chị Thúy đăng ký kết hôn A Vĩnh 5/1998.Có 1 con chung năm 1999.Năm 1999 bố mẹ chồng cho đất,anh chị làm nhà,năm 2000 được cấp GCNQSDD

-A Vĩnh ghen,đánh vợ,sống ly thân,hòa giải không được.2/5/X xin thuận tình ly hôn

Câu 1-**Cần thiết phải trao đổi vấn đề gì** với A nh Chị----------

-Tìm hiểu yêu cầu của khách hàng,cần gì?Muốn gì? Để giúp họ thực hiện quyền tự định đoạt của mình.

-Căn cứ yêu cầu khách hàng,LS xác định trường hợp Anh Chị là :Thuận tình ly hôn(đ 90 LHNGD),nên tiếp tục thỏa thuận hoặc tranh chấp tại Tòa án về chia tài sản (đ 95-97-98 LHNGD) và nuôi con. (điều 92 LHNGD)

- Xác định thu nhập,điều kiện riêng về yêu cầu cấp dưỡng

-Hướng dẫn về thủ tục :Nếu tranh chấp nuôi con,tài sản thì LS hướng dẫn các bên thu thập chứng cứ xác định tình trạng hôn nhân qua phản ánh của cha ,mẹ,cơ quan…

Câu 2- Viết **đơn yêu cầu ly hôn** gởi Tòa án:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: Tòa án Nhân dân Quận ……. -Tp H

Chúng tôi đồng ký tên yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn:

1- Chồng : Sinh ngày / / tại
CMND do Công An cấp ngày / /
Hộ khẩu thường trú tại

2 -Vợ : Sinh ngày / / tại
CMND do Công An cấp ngày / /
Hộ khẩu thường trú tại
Địa chỉ liên lạc hiên nay: ĐT

3 - Trường hợp hôn nhân:

* Chúng tôi là đã đăng ký kết hôn từ năm …… tại UBND phường … quận …… Tp H.
* Trong thời gian hôn nhân,vợ chồng chúng tôi sinh sống tại ……..Phường .. …….. Tp H
.

4- Yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn

- Xét thấy tình trạng hôn nhân của gia đình chúng tôi ngày càng trầm trọng ,đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được,nên đồng ý cùng làm đơn: yêu cầu Tòa án giải quyết việc chúng tôi thuận tình xin ly hôn

- Thực tế cả hai chúng tôi đã sống ly thân từ năm …….. đến nay